BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DAS GUARDAS E SEGURANÇA PÚBLICA

SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (SUSP) — LEI Nº 13.675/2018

CONCURSO

Bizu do Concurseiro X — Guarda Civil Municipal (GCM Geral); aproveitável para Soldado PM-SP

DISCIPLINA

Legislação Específica das Guardas e Segurança Pública

BANCA

Bancas variadas (estilo VUNESP)

17	6	11	20
seções	quadros	dispositivos de lei	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3

2 BASE LEGAL 4

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5

5 LEI SECA COMENTADA 10

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF) 12

7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 12

8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL 13

9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 14

10 PEGADINHAS CLÁSSICAS 14

11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 15

12 RESUMO DA VÉSPERA 19

Estudo completo do assunto — material integrado 19

Mapa mental do assunto 20

Lei seca do assunto — texto oficial 20

Bateria de questões resolvidas 25

Revisão rápida — perguntas e respostas 29

Vídeos complementares 30

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A **Lei nº 13.675/2018** criou o **Sistema Único de Segurança Pública (Susp)** e a **Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS)**. A ideia central é simples: em vez de cada instituição trabalhar isolada, **União, Estados, Distrito Federal e Municípios** passam a atuar de forma **conjunta, coordenada, sistêmica e integrada**. A palavra-chave é **INTEGRAÇÃO**.

A lei faz três coisas principais:

- **institui o Susp**;
- **cria a PNSPDS**, conjunto de princípios, diretrizes e objetivos que orientam a segurança pública no país;
- **organiza o funcionamento dos órgãos de segurança**, regulamentando o § 7º do art. 144 da Constituição.

Para o guarda municipal, o assunto é especialmente importante, porque a lei menciona **expressamente as guardas municipais como integrantes operacionais do Susp**.

A lei é extensa, mas as provas costumam explorar poucos blocos: a **finalidade** (art. 1º), os **princípios e diretrizes**, a **lista de integrantes** (art. 9º), os **instrumentos de integração** (art. 10), os **conselhos**, os **planos** e o **Sinesp**. Estude pela lei e pratique com questões.

BIZU

Lei nº 13.675/2018 = **Susp + PNSPDS**. Guardas municipais são integrantes **operacionais**; os entes federados e os Conselhos são **estratégicos**. Princípio da força: uso **comedido e proporcional**. Plano Nacional: **10 anos**. Sistema de dados: **Sinesp**.

ATENÇÃO

O texto da lei ainda cita o "Ministério Extraordinário da Segurança Pública", que não existe mais; hoje a pasta é o **Ministério da Justiça e Segurança Pública**. A lógica da questão não muda: há um órgão central que coordena o Susp. Leia o enunciado e use a redação pedida.

Mapa do conteúdo

- **Finalidade e competências** (arts. 1º a 3º).
- **Princípios, diretrizes, objetivos, estratégias e instrumentos** (arts. 4º a 8º).
- **Composição do Susp**: integrantes estratégicos e operacionais (art. 9º).
- **Funcionamento**: integração, operações combinadas, atuação em vias, portos e aeroportos (arts. 10, 15 e 16).
- **Conselhos, plano nacional, metas e avaliação**.
- **Controle e transparência**: corregedorias, ouvidorias, Sinesp e capacitação.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **Constituição Federal**, art. 144 (segurança pública: dever do Estado, direito e responsabilidade de todos) e, em especial, seu **§ 7º**, que a Lei nº 13.675/2018 regulamenta.
- **Lei nº 13.675/2018**: institui o Susp e cria a PNSPDS.
- **Lei nº 14.751/2023**: deu a atual redação ao **art. 4º, IX** (uso comedido e proporcional da força) e, conforme a revisão do tema, tratou de acréscimos como o **art. 4º-A**.
- **Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais)**: continua sendo o diploma das atribuições da guarda; a presença no Susp não as amplia.

> **LEI SECA**
>
> A lei repete a lógica da Constituição: **segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos**, abrangendo União, Estados, DF e Municípios, no âmbito das competências e atribuições legais de cada um (art. 2º). O Susp **não cria nova competência nem apaga a divisão constitucional**; ele organiza a cooperação dentro dos limites legais de cada órgão.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Susp

É o **sistema** que reúne os órgãos de segurança pública e defesa social dos quatro entes federados para atuar de forma integrada. É um **sistema de cooperação**: não unifica instituições, não extingue nem funde polícias.

3.2. PNSPDS

É a **política** nacional: o conjunto de princípios, diretrizes e objetivos que orientam a segurança pública. A **União** estabelece a política nacional; **Estados, DF e Municípios** estabelecem as suas, observadas as diretrizes nacionais (art. 3º).

3.3. Integrantes estratégicos

Planejam e decidem: **União, Estados, DF e Municípios, por meio de seus Poderes Executivos**, e os **Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social**.

3.4. Integrantes operacionais

Atuam "na ponta": Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiros militares, **guardas municipais**, órgãos do sistema penitenciário, institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação, secretarias de segurança, defesa civil, **agentes de trânsito**, guarda portuária, entre outros.

3.5. Sinesp

Sistema nacional de informações de segurança pública, prisionais, de armas, de drogas e outras. É o instrumento de **integração dos dados** (art. 10, VI).

3.6. Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social

Colegiados permanentes, com **natureza consultiva, sugestiva e de acompanhamento social**, criados nos quatro entes federados.

3.7. Plano Nacional

Plano de **duração de 10 anos** instituído pela União para articular as ações do poder público.

> **REVISÃO**
>
> Susp = sistema de cooperação. PNSPDS = política. Estratégicos = entes (por meio dos Executivos) e Conselhos. Operacionais = polícias, bombeiros, guardas, agentes de trânsito e outros. Sinesp = informações. Plano Nacional = 10 anos.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Finalidade do Susp e da PNSPDS (art. 1º)

A lei institui o Susp e cria a PNSPDS **com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio**, por meio de atuação **conjunta, coordenada, sistêmica e integrada** dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, **em articulação com a sociedade**.

Quatro adjetivos descrevem a atuação esperada: **conjunta, coordenada, sistêmica e integrada**. E repare nos participantes: os quatro entes federados e, ainda, a **sociedade**. A segurança pública não é vista como assunto só de polícia.

4.2. Dever do Estado e responsabilidade de todos (art. 2º)

A segurança pública é **dever do Estado e responsabilidade de todos**, compreendendo a União, os Estados, o DF e os Municípios, no âmbito das competências e atribuições legais de cada um.

4.3. Competências para estabelecer as políticas (art. 3º)

Compete à **União** estabelecer a PNSPDS e aos **Estados, ao DF e aos Municípios** estabelecer suas respectivas políticas, **observadas as diretrizes da política nacional**, especialmente para análise e enfrentamento dos riscos à harmonia da convivência social, com destaque às situações de emergência e aos crimes interestaduais e transnacionais. Assim, também o **Município tem política própria** de segurança, o que explica a presença das guardas no sistema.

4.3-A. Princípios da PNSPDS (art. 4º)

O art. 4º lista os princípios. Não vale a pena decorar todos na ordem; vale reconhecer o espírito deles: **respeito aos direitos humanos, eficiência, prevenção, integração e transparência**. As bancas costumam pegar um princípio e trocá-lo por algo que a lei não diz.

Palavra-chave	Onde aparece	Ideia
Respeito ao ordenamento jurídico e aos direitos e garantias	Art. 4º, I	Legalidade e direitos fundamentais
Proteção e valorização dos profissionais	Art. 4º, II	Reconhecimento da carreira
Eficiência na prevenção, no controle e na repressão	Art. 4º, IV e V	Atuar antes e depois do crime
Participação e controle social	Art. 4º, VII	Sociedade acompanha
Resolução pacífica de conflitos	Art. 4º, VIII	Mediação antes da força
Uso comedido e proporcional da força	Art. 4º, IX	Limite da atuação
Transparência, responsabilização e prestação de contas	Art. 4º, XVI	Controle da atuação

O inciso IX, em sua redação atual (dada pela Lei nº 14.751/2023), liga o uso da força aos **documentos internacionais de proteção aos direitos humanos de que o Brasil seja signatário**.

> **ATENÇÃO**
>
> O art. 4º-A (incluído em 2023) determina que a lei do ente federado deve exigir, como critério de ingresso na instituição, aprovação em exame de saúde e exame toxicológico com larga janela de detecção. Antes de afirmar algo em prova sobre esse ponto, leia o texto vigente e a legislação do seu ente.

4.4. Diretrizes (art. 5º)

Entre as diretrizes, merecem leitura especial:

- atendimento imediato ao cidadão (inciso I);
- planejamento estratégico e sistêmico (II);
- atuação integrada entre os entes (IV);
- formação continuada conforme a matriz curricular nacional (VI);
- compartilhamento de informações (VIII);
- policiamento de proximidade com foco na resolução de problemas (XII);
- participação social (XIV);
- incentivo à cultura de paz (XIX).

As diretrizes reforçam o planejamento baseado em dados, a atuação integrada e a capacitação continuada dos profissionais.

4.5. Objetivos (art. 6º)

Os objetivos formam uma lista longa e orientam o Plano Nacional. Aparecem como "fomentar", "estimular", "promover": **integração operacional, inteligência, gerenciamento de crises, modernização de equipamentos, prevenção à violência, participação social e redução da letalidade violenta**.

4.6. Estratégias (art. 7º)

A PNSPDS será implementada por estratégias que garantam, entre outras: **integração, coordenação e cooperação federativa, interoperabilidade, liderança situacional, modernização da gestão, valorização e proteção dos profissionais, complementaridade, dotação de recursos humanos, diagnóstico dos problemas, excelência técnica, avaliação continuada dos resultados e garantia da regularidade orçamentária**.

4.7. Meios e instrumentos (art. 8º)

Os meios e instrumentos são os instrumentos concretos da política. Entre eles:

- os **planos de segurança pública e defesa social**;
- o **Sistema Nacional de Informações e de Gestão de Segurança Pública e Defesa Social**, que inclui o **Sinaped**, o **Sinesp**, o **Sievap**, a **Renaesp** e o **Pró-Vida**;
- o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens;
- mecanismos de prevenção e controle de atos ilícitos contra a Administração Pública e de ocultação de bens, direitos e valores;
- o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, nas ações pertinentes às políticas de segurança.

> **BIZU**
>
> Siglas do art. 8º: **Sinaped** (acompanhamento e avaliação das políticas), **Sinesp** (informações), **Sievap** (educação e valorização profissional), **Renaesp** (altos estudos) e **Pró-Vida** (qualidade de vida dos profissionais). As siglas são parecidas de propósito.

4.8. Composição do Susp (art. 9º)

O Susp tem como **órgão central o ministério responsável pela segurança pública** (o texto da lei cita o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, extinto; hoje, a coordenação está ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública). É integrado pelos órgãos de que trata o **art. 144 da Constituição**, pelos **agentes penitenciários**, pelas **guardas municipais** e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais, que atuarão **nos limites de suas competências, de forma cooperativa, sistêmica e harmônica**.

- **Estratégicos (§ 1º):** os entes federados, por meio de seus Poderes Executivos, e os **Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social** dos três entes.
- **Operacionais (§ 2º):** Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal; polícias civis e polícias militares; corpos de bombeiros militares; **guardas municipais (inciso VII)**; órgãos do sistema penitenciário; institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação; **Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp)** e secretarias estaduais de segurança pública ou congêneres; **Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec)** e **Secretaria Nacional de Política sobre Drogas (Senad)**; **agentes de trânsito**,

guarda portuária e **polícia legislativa** (esta incluída em 2023).

- **§ 4º:** os sistemas estaduais, distrital e municipais são responsáveis pela implementação de seus programas, ações e projetos, com liberdade de organização e funcionamento, respeitada a lei.

> **EXEMPLO**
>
> Uma questão pergunta se a guarda municipal faz parte do Susp. Pelo art. 9º, caput e § 2º, VII, sim: está entre os integrantes **operacionais**. Mas a presença no sistema **não amplia as atribuições da guarda**; ela continua limitada às competências do Estatuto (Lei nº 13.022/2014) e da Constituição.

4.9. Integração e coordenação (art. 10)

A integração e a coordenação dos órgãos integrantes do Susp dar-se-ão **nos limites das respectivas competências**, por meio de:

1. operações com planejamento e execução integrados;
2. estratégias comuns para atuação na prevenção e no controle qualificado de infrações penais;
3. **aceitação mútua de registro de ocorrência policial**;
4. compartilhamento de informações, inclusive com o **Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin)**;
5. intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos;
6. integração das informações e dos dados de segurança pública por meio do **Sinesp**.

As **operações combinadas** podem ser **ostensivas, investigativas, de inteligência ou mistas**, e o planejamento e a coordenação são exercidos **conjuntamente** pelos participantes (art. 10, §§ 2º e 3º). O compartilhamento de informações será feito preferencialmente por meio eletrônico, com acesso recíproco aos bancos de dados (§ 4º).

4.10. Apoio da União e atuação em vias, portos e aeroportos (arts. 15 e 16)

- **Art. 15:** a União pode apoiar Estados, DF e Municípios que não tenham condições técnicas e operacionais de implementar o Susp.
- **Art. 16:** os órgãos integrantes do Susp poderão atuar em **vias urbanas, rodovias, terminais rodoviários, ferrovias e hidrovias** federais, estaduais, distrital ou municipais, **portos e aeroportos**, **no âmbito das respectivas competências**, **em efetiva integração com o órgão cujo local de atuação esteja sob sua circunscrição**, ressalvado o **sigilo das investigações policiais**.

O art. 16 amplia os locais de atuação, mas mantém duas condições: respeitar as competências de cada órgão e atuar em efetiva integração com o órgão responsável pela circunscrição.

> **BIZU**
>
> Atuação integrada **SEMPRE nos limites das competências**. Se a alternativa disser que o Susp permite a um órgão assumir atribuições de outro, está errada.

4.11. Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social (arts. 19 a 21)

- São **permanentes** e criados no âmbito da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, por proposta dos chefes dos Poderes Executivos encaminhada aos Legislativos.
- Têm natureza de **colegiado** e competência **consultiva, sugestiva e de acompanhamento social** das atividades de segurança pública e defesa social. Não substituem a decisão dos órgãos executivos: acompanham, sugerem e recomendam.
- **Composição (art. 21):** representantes de cada órgão integrante do Susp, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da OAB, da Defensoria Pública, de entidades da sociedade com finalidade ligada à segurança pública e de entidades de profissionais de segurança pública.
- **Mandatos e designações: 2 anos**, permitida **apenas uma recondução ou reeleição** (art. 21, § 3º). Cada conselheiro tem um suplente.

4.12. Plano Nacional, metas e avaliação (arts. 22 a 26, 31 e 45)

- O **Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social** é instituído pela **União**, para articular as ações do poder público, e tem **duração de 10 anos** a contar de sua publicação (art. 22, § 2º).
- As políticas de segurança **não se restringem aos integrantes do Susp**: devem considerar um contexto social amplo (educação, saúde, lazer e cultura) (art. 22, § 1º).
- As **ações de prevenção à criminalidade** são prioritárias na elaboração do Plano (art. 22, § 3º).
- **Estados, DF e Municípios** devem elaborar e implantar seus planos em até **2 anos** da publicação do plano nacional, **sob pena de não poderem receber recursos da União** para programas e ações de segurança pública e defesa social (art. 22, § 5º).
- A União realiza **avaliações anuais** da implementação do plano (art. 23); a primeira avaliação ocorre no segundo ano de vigência da lei, com acompanhamento do Poder Legislativo Federal.
- Os integrantes do Susp fixam, anualmente, **metas de excelência** no âmbito de suas competências (art. 25).
- A avaliação das políticas é feita no âmbito do **Sinaped** (art. 26), com **autoavaliação, avaliação institucional externa** e **caráter público** dos procedimentos, dados e resultados (art. 31).
- O art. 45 manda realizar **conferências a cada 5 anos** para debater as diretrizes dos planos.

4.13. Controle, transparência e capacitação (arts. 33 a 42)

- **Controle interno:** cabe aos **órgãos de correição (corregedorias)**, dotados de autonomia, que gerenciam e realizam sindicâncias e processos administrativos disciplinares e propõem melhorias (art. 33).
- **Controle social:** as **ouvidorias**, dotadas de autonomia e independência, recebem e tratam **representações, elogios e sugestões de qualquer pessoa** sobre as ações e atividades dos profissionais e membros do Susp, encaminhando-os ao órgão com atribuição para as providências legais e a resposta ao requerente (art. 34).
- **Sinesp:** armazena, trata e integra dados de segurança pública e defesa social, sistema prisional e execução penal, rastreabilidade de armas e munições, banco de perfil genético e digitais, tráfico de drogas e, desde 2024, enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Todos os entes federados o integram; o integrante que não fornecer ou atualizar seus dados **poderá ficar sem recursos e sem parcerias com a União** para financiamento (art. 37, § 2º). A omissão no fornecimento das informações legais gera **responsabilidade administrativa** do agente público (art. 37, § 4º).
- **Sievap (art. 38):** planeja e coordena a educação e a valorização profissional; é composto, entre outros,

pela **matriz curricular nacional**, pela **Renaesp** e pela **Rede EaD-Senasp**.

- **Matriz curricular (art. 39):** referencial teórico, metodológico e avaliativo para as ações de educação, observada em todas as fases formativas e pautada nos direitos humanos.
- **Pró-Vida (art. 42):** atenção psicossocial e saúde no trabalho dos profissionais.

ATENÇÃO

Corregedoria (controle interno, apura responsabilidade funcional) e **ouvidoria** (recebe manifestações de qualquer pessoa) são órgãos diferentes. A banca costuma trocar as funções. Os conselhos têm função consultiva e de acompanhamento, não deliberativa sobre as corporações.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

LEI SECA

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em articulação com a sociedade.

Comentário: finalidade (ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio) e forma de atuação (conjunta, coordenada, sistêmica e integrada), com os quatro entes e a sociedade.

TEXTO LEGAL

> **Art. 2º** A segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, compreendendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito das competências e atribuições legais de cada um.

Comentário: reproduz a lógica do art. 144 da Constituição; as competências de cada ente permanecem.

> **Art. 3º** Compete à União estabelecer a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) e aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer suas respectivas políticas, observadas as diretrizes da política nacional, especialmente para análise e enfrentamento dos riscos à harmonia da convivência social, com destaque às situações de emergência e aos crimes interestaduais e transnacionais.

Comentário: a União estabelece a política nacional; os demais entes, as suas, respeitadas as diretrizes nacionais.

> **Art. 4º, IX** uso comedido e proporcional da força pelos agentes da segurança pública, pautado nos documentos internacionais de proteção aos direitos humanos de que o Brasil seja signatário;

Comentário: um dos princípios mais cobrados; a redação atual vem da Lei nº 14.751/2023.

> **Art. 7º** A PNSPDS será implementada por estratégias que garantam integração, coordenação e cooperação federativa, interoperabilidade, liderança situacional, modernização da gestão das instituições de segurança pública, valorização e proteção dos profissionais, complementaridade, dotação de recursos humanos, diagnóstico dos problemas a serem enfrentados, excelência técnica, avaliação continuada dos resultados e garantia da regularidade orçamentária para execução de planos e programas de segurança pública.

Comentário: palavras-chave: integração, interoperabilidade, valorização dos profissionais, avaliação continuada.

> **Art. 10.** A integração e a coordenação dos órgãos integrantes do Susp dar-se-ão nos limites das respectivas competências, por meio de: I - operações com planejamento e execução integrados; II - estratégias comuns para atuação na prevenção e no controle qualificado de infrações penais; III - aceitação mútua de registro de ocorrência policial; IV - compartilhamento de informações, inclusive com o Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin); V - intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos; VI - integração das informações e dos dados de segurança pública por meio do Sinesp.

Comentário: seis instrumentos; atenção ao inciso III (aceitação mútua de registro de ocorrência) e ao inciso VI (Sinesp).

> **Art. 16.** Os órgãos integrantes do Susp poderão atuar em vias urbanas, rodovias, terminais rodoviários, ferrovias e hidrovias federais, estaduais, distrital ou municipais, portos e aeroportos, no âmbito das respectivas competências, em efetiva integração com o órgão cujo local de atuação esteja sob sua circunscrição, ressalvado o sigilo das investigações policiais.

Comentário: amplia os locais de atuação, sem ampliar competências.

> **Art. 22, § 2º** O Plano de que trata o caput deste artigo terá duração de 10 (dez) anos a contar de sua publicação.
>
> **Art. 22, § 5º** Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, elaborar e implantar seus planos correspondentes em até 2 (dois) anos a partir da publicação do documento nacional, sob pena de não poderem receber recursos da União para a execução de programas ou ações de segurança pública e defesa social.

Comentário: 10 anos para o plano nacional; 2 anos para os planos dos demais entes, sob pena de perda de repasses.

> **Art. 34.** A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão instituir órgãos de ouvidoria dotados de autonomia e independência no exercício de suas atribuições. Parágrafo único. À ouvidoria competirá o recebimento e tratamento de representações,

> elogios e sugestões de qualquer pessoa sobre as ações e atividades dos profissionais e membros integrantes do Susp, devendo encaminhá-los ao órgão com atribuição para as providências legais e a resposta ao requerente.

Comentário: ouvidoria recebe manifestações de qualquer pessoa; não é a corregedoria.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF)

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

ADPF 995 (STF): conforme a revisão do tema, o STF afirmou que as **guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública**. A presença no Susp, porém, não amplia as atribuições da guarda, que seguem limitadas à Constituição e ao Estatuto (Lei nº 13.022/2014).

Esta apostila não cita outros julgados, para não afirmar o que o material não sustenta. O estudo deve se concentrar no texto da lei.

7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

Aspecto	Integrantes estratégicos	Integrantes operacionais
Função	Planejam e decidem	Atuam na ponta
Quem são	Entes federados (por meio dos Executivos) e Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social	Polícias, bombeiros, guardas municipais, sistema penitenciário, perícia, defesa civil, agentes de trânsito, guarda portuária e outros
Exemplo	Poder Executivo municipal; Conselho Municipal	Guarda municipal; Senasp

Sigla	Significado ou função
Susp	Sistema Único de Segurança Pública
PNSPDS	Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social
Sinesp	Informações de segurança pública, prisionais, de armas, de drogas e outras
Sinaped	Acompanhamento e avaliação das políticas
Sievap	Educação e valorização profissional
Renaesp	Altos estudos de segurança pública
Pró-Vida	Qualidade de vida e saúde dos profissionais

Prazo	Quanto	Onde
Plano Nacional	10 anos	Art. 22, § 2º
Planos de Estados, DF e Municípios	Até 2 anos da publicação do plano nacional	Art. 22, § 5º
Mandato de conselheiro	2 anos, com uma recondução	Art. 21, § 3º
Conferências	A cada 5 anos	Art. 45
Avaliação do plano pela União	Anual	Art. 23

Órgão	Natureza	Função
Corregedoria	Controle interno	Sindicâncias e processos administrativos disciplinares
Ouvidoria	Controle social	Recebe representações, elogios e sugestões de qualquer pessoa
Conselho	Colegiado consultivo	Consulta, sugestão e acompanhamento social

8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

- **Integração prática:** a guarda atua em cooperação com polícias, bombeiros, defesa civil e agentes de trânsito, **sempre nos limites de suas competências** (art. 10).
- **Registro de ocorrência:** o princípio da aceitação mútua de registro de ocorrência policial facilita o encaminhamento de casos entre órgãos.
- **Compartilhamento de informações:** os dados são integrados pelo **Sinesp**; o integrante que deixar de fornecer ou atualizar dados pode perder recursos e parcerias com a União.
- **Operações combinadas:** podem ser ostensivas, investigativas, de inteligência ou mistas, com planejamento e coordenação exercidos conjuntamente.
- **Atuação em vias, portos e aeroportos:** permitida nas respectivas competências e em efetiva integração com o órgão da circunscrição (art. 16).
- **Uso da força:** o princípio do uso comedido e proporcional da força, pautado nos documentos internacionais de direitos humanos, orienta a conduta do agente.
- **Valorização do profissional:** a lei prevê formação conforme a matriz curricular nacional (Sievap) e programa de qualidade de vida (Pró-Vida).

> **EXEMPLO**
>
> Uma guarda municipal presta apoio a uma operação combinada com a polícia militar em via urbana do município. A atuação é regular, desde que ocorra nos limites das competências de cada órgão e em integração com o órgão da circunscrição, sem assunção de atribuições alheias.

9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Finalidade** do Susp: ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio, por atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada.
- **Competências:** União estabelece a política nacional; Estados, DF e Municípios, as suas.
- **Guardas municipais** são integrantes **operacionais** do Susp.
- **Estratégicos x operacionais:** entes (por meio dos Executivos) e Conselhos x polícias, guardas e outros.
- **Princípio** do uso comedido e proporcional da força; resolução pacífica de conflitos; transparência.
- **Art. 10:** os seis instrumentos, com ênfase na aceitação mútua de registro de ocorrência e no Sinesp.
- **Art. 16:** atuação em vias, portos e aeroportos nos limites das competências e em integração.
- **Prazos:** plano nacional 10 anos; planos locais 2 anos; mandato 2 anos com uma recondução; conferências a cada 5 anos.
- **Siglas:** Sinesp, Sinaped, Sievap, Renaesp, Pró-Vida.
- **Conselhos:** consultivos, sugestivos e de acompanhamento social, e não deliberativos.
- **Corregedoria x ouvidoria.**

PEGADINHA

A banca afirma que o Susp **unifica as polícias** ou que a guarda municipal **não integra o sistema**. Ambas estão erradas: o Susp é sistema de cooperação e a guarda está no art. 9º, caput e § 2º, VII.

10 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

✗ *"O Susp unifica as instituições de segurança e extingue ou funde as polícias."*
Falso. É um sistema de cooperação; cada órgão mantém suas competências (arts. 9º e 10).

✗ *"As guardas municipais não integram o Susp."*
Falso. Estão no art. 9º, caput e § 2º, VII, como integrantes operacionais.

✗ *"Os Conselhos de Segurança Pública são integrantes operacionais."*
Falso. São integrantes estratégicos, ao lado dos entes federados por meio dos Executivos.

✗ *"Os Conselhos têm caráter deliberativo sobre as corporações."*
Falso. Têm competência consultiva, sugestiva e de acompanhamento social.

✗ *"A integração dispensa o respeito às competências de cada órgão."*
Falso. Ocorre sempre nos limites das respectivas competências.

✗ *"O plano nacional dura 2 anos e os planos locais, 10 anos."*
Falso. O nacional dura 10 anos; os dos demais entes devem ser elaborados em até 2 anos da publicação do nacional.

✗ *"Os conselheiros têm mandato de 4 anos, com reeleição ilimitada."*
Falso. O mandato é de 2 anos, permitida apenas uma recondução ou reeleição.

✗ *"A ouvidoria é o órgão de controle interno que apura infrações disciplinares."*
Falso. Isso é papel da corregedoria; a ouvidoria recebe representações, elogios e sugestões de qualquer pessoa.

✗ *"Sinaped e Sinesp são a mesma coisa."*
Falso. Sinesp trata de informações; Sinaped, de acompanhamento e avaliação das políticas.

✗ *"A atuação em portos e aeroportos independe de integração com o órgão responsável pela circunscrição."*
Falso. O art. 16 exige efetiva integração e respeito às competências.

11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

A ideia central da Lei nº 13.675/2018, que instituiu o Susp, é:

A) a unificação das polícias civis e militares em uma única corporação estadual
B) a substituição das guardas municipais por uma polícia municipal
C) a integração e a atuação coordenada dos órgãos de segurança da União, dos Estados, do DF e dos Municípios
D) a transferência do policiamento ostensivo para as Forças Armadas

Gabarito: C.

O Susp busca integrar os órgãos que já existem, para que atuem de forma conjunta e coordenada, cada um em sua competência. A lei não unifica polícias (A), não cria polícia municipal (B) e não transfere policiamento às Forças Armadas (D).

QUESTÃO 02

Segundo a Lei do Susp, as guardas municipais são:

A) órgãos consultivos, sem atuação operacional
B) excluídas do sistema, por não estarem no caput do art. 144 da Constituição
C) integrantes estratégicos, ao lado dos Conselhos
D) integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública

Gabarito: D.

O art. 9º, caput e § 2º, VII, inclui as guardas municipais entre os integrantes operacionais. A alternativa B contraria o texto expresso; C troca a categoria; A nega a atuação operacional.

QUESTÃO 03

Sobre os integrantes do Susp, é correto afirmar que:

A) os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social são integrantes operacionais
B) os Municípios, por meio de seus Poderes Executivos, figuram entre os integrantes estratégicos
C) os agentes de trânsito não podem integrar o sistema
D) o Poder Judiciário é o órgão central do sistema

Gabarito: B.

Os entes federados, por meio de seus Poderes Executivos, são integrantes estratégicos (art. 9º, § 1º). Os Conselhos também são estratégicos (A errada); os agentes de trânsito estão entre os operacionais (C errada); o órgão central é o ministério responsável pela segurança pública (D errada).

QUESTÃO 04

Quanto à distribuição de competências na política de segurança, é correto afirmar que:

A) a União estabelece a política nacional, e Estados, DF e Municípios estabelecem as suas, observadas as diretrizes nacionais
B) somente a União pode estabelecer políticas de segurança
C) os Municípios não têm política própria de segurança
D) os Estados podem ignorar as diretrizes da política nacional

Gabarito: A.

É a literalidade do art. 3º. As demais alternativas negam a competência dos entes ou dispensam a observância das diretrizes nacionais.

QUESTÃO 05

A integração e a coordenação dos órgãos do Susp dar-se-ão, nos limites das respectivas competências, por meio de:

A) exclusividade de acesso aos bancos de dados por cada órgão
B) vedação de operações conjuntas entre órgãos diferentes
C) uso de registros próprios, sem validade para outros órgãos
D) aceitação mútua de registro de ocorrência policial

Gabarito: D.

O art. 10, III, prevê a aceitação mútua de registro de ocorrência policial. As demais alternativas contrariam a lógica de integração e de compartilhamento do art. 10.

QUESTÃO 06

Sobre o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, é correto afirmar que:

A) tem duração de 2 anos, e os Estados e Municípios têm 10 anos para elaborar os seus
B) tem duração de 10 anos, e Estados, DF e Municípios devem elaborar os seus em até 2 anos da publicação do plano nacional, sob pena de não receberem recursos da União
C) é instituído pelos Municípios
D) não tem prazo de duração

Gabarito: B.

O art. 22, § 2º, fixa 10 anos de duração e o § 5º dá 2 anos aos demais entes, sob pena de perda de recursos federais. A alternativa A inverte os prazos; C erra o ente; D contraria o texto.

QUESTÃO 07

Sobre os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social, é correto afirmar que:

A) têm natureza deliberativa sobre as corporações
B) são colegiados de competência consultiva, sugestiva e de acompanhamento social
C) têm mandato de 4 anos, com reeleição ilimitada
D) são formados apenas por integrantes de órgãos policiais

Gabarito: B.

Os conselhos têm competência consultiva, sugestiva e de acompanhamento social. O mandato é de 2 anos com uma recondução, e a composição inclui, entre outros, representantes do Judiciário, do Ministério Público, da OAB, da Defensoria Pública e da sociedade.

QUESTÃO 08

O órgão encarregado de receber e tratar representações, elogios e sugestões de qualquer pessoa sobre as ações dos profissionais do Susp é:

A a corregedoria
B o conselho
C a ouvidoria
D o Sinaped

Gabarito: C.

O art. 34 atribui à ouvidoria o recebimento e tratamento dessas manifestações. A corregedoria realiza o controle interno disciplinar; o conselho acompanha e sugere; o Sinaped avalia políticas.

QUESTÃO 09

Sobre o Sinesp, é correto afirmar que:

A é o sistema que integra dados de segurança pública, prisionais, de armas, de drogas e outros
B é o sistema de educação e valorização dos profissionais
C é o programa de qualidade de vida dos profissionais
D é o sistema de avaliação das políticas

Gabarito: A.

O Sinesp integra informações de segurança pública e áreas correlatas. A educação e a valorização são do Sievap; a qualidade de vida, do Pró-Vida; a avaliação, do Sinaped.

QUESTÃO 10

Sobre a atuação dos órgãos do Susp em vias urbanas, rodovias, portos e aeroportos, é correto afirmar que:

A é livre, sem necessidade de integração com outros órgãos
B é permitida, no âmbito das respectivas competências, em efetiva integração com o órgão cujo local de atuação esteja sob sua circunscrição, ressalvado o sigilo das investigações policiais
C é vedada aos órgãos municipais
D é permitida apenas à União

Gabarito: B.

É a redação do art. 16. A atuação exige respeito às competências e integração com o órgão da circunscrição. Não é livre (A), não é vedada aos municipais (C) nem exclusiva da União (D).

12 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Lei nº 13.675/2018** institui o **Susp** e cria a **PNSPDS**; regulamenta o § 7º do art. 144 da Constituição.
- **Finalidade:** preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por atuação **conjunta, coordenada, sistêmica e integrada**, com a sociedade.
- **Segurança pública:** dever do Estado e responsabilidade de todos.
- **União** estabelece a política nacional; **Estados, DF e Municípios** as suas, observadas as diretrizes nacionais.
- **Estratégicos:** entes federados (por meio dos Executivos) e Conselhos. **Operacionais:** polícias, bombeiros, **guardas municipais**, sistema penitenciário, perícia, defesa civil, agentes de trânsito, guarda portuária e outros.
- **Princípio:** uso **comedido e proporcional** da força, pautado nos documentos internacionais de direitos humanos.
- **Art. 10:** operações integradas, estratégias comuns, **aceitação mútua de registro de ocorrência**, compartilhamento de informações (inclusive com o Sisbin), intercâmbio de conhecimentos, integração de dados pelo **Sinesp**.
- **Art. 16:** atuação em vias, rodovias, portos e aeroportos nas competências e em integração com o órgão da circunscrição; sigilo das investigações ressalvado.
- **Conselhos:** consultivos, sugestivos e de acompanhamento social; mandato de **2 anos**, uma recondução.
- **Plano Nacional: 10 anos**; planos locais em até **2 anos**, sob pena de perder recursos da União; conferências a cada **5 anos**.
- **Siglas:** Sinesp (informações), Sinaped (avaliação), Sievap (educação e valorização), Renaesp (altos estudos), Pró-Vida (qualidade de vida).
- **Corregedoria** (controle interno) x **ouvidoria** (manifestações de qualquer pessoa).
- Omissão de dados no Sinesp: perda possível de recursos e parcerias e **responsabilidade administrativa** do agente.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

SUSP – Lei nº 13.675/2018

Objeto
- Institui o SUSP
- Cria a PNSPDS
- Organiza os órgãos (art. 144, § 7º, CF)

Princípios
- Direitos humanos
- Uso comedido e proporcional da força
- Resolução pacífica de conflitos
- Valorização dos profissionais
- Transparência e controle social

Integrantes estratégicos
- União, Estados, DF e Municípios
- Conselhos de Segurança Pública

Integrantes operacionais
- Polícias federais, civis e militares
- Bombeiros militares
- Guardas municipais
- Sistema penitenciário
- Agentes de trânsito

Instrumentos
- Plano Nacional (10 anos)
- Sinesp
- Metas e avaliação
- Operações integradas

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 2 — Lei 13.675/2018 (SUSP) TEXTO LEGAL

> Art. 2º A segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, compreendendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Munícipios, no âmbito das competências e atribuições legais de cada um.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União de 12/06/2018] (p. 4, col. 1)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 1 — Lei 13.675/2018 (SUSP) TEXTO LEGAL

> Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em articulação com a sociedade.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União de 12/06/2018] (p. 4, col. 1)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 3 — Lei 13.675/2018 (SUSP) TEXTO LEGAL

> Art. 3º Compete à União estabelecer a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) e aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer suas respectivas políticas, observadas as diretrizes da política nacional, especialmente para análise e enfrentamento dos riscos à harmonia da convivência social, com destaque às situações de emergência e aos crimes interestaduais e transnacionais.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União de 12/06/2018] (p. 4, col. 1)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 7 — Lei 13.675/2018 (SUSP) TEXTO LEGAL

> Art. 7º A PNSPDS será implementada por estratégias que garantam integração, coordenação e cooperação federativa, interoperabilidade, liderança situacional, modernização da gestão das instituições de segurança pública, valorização e proteção dos profissionais, complementaridade, dotação de recursos humanos, diagnóstico dos problemas a serem enfrentados, excelência técnica, avaliação continuada dos resultados e garantia da regularidade orçamentária para execução de planos e programas de segurança pública.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União de 12/06/2018] (p. 4, col. 1)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 10 — Lei 13.675/2018 (SUSP) TEXTO LEGAL

> Art. 10. A integração e a coordenação dos órgãos integrantes do Susp dar-se-ão nos limites das respectivas competências, por meio de:
>
> **I –** operações com planejamento e execução integrados;
>
> **II –** estratégias comuns para atuação na prevenção e no controle qualificado de infrações penais;

III – aceitação mútua de registro de ocorrência policial;

IV – compartilhamento de informações, inclusive com o Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin);

V – intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos;

VI – integração das informações e dos dados de segurança pública por meio do Sinesp.

§ 1º O Susp será coordenado pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública.

§ 2º As operações combinadas, planejadas e desencadeadas em equipe poderão ser ostensivas, investigativas, de inteligência ou mistas, e contar com a participação de órgãos integrantes do Susp e, nos limites de suas competências, com o Sisbin e outros órgãos dos sistemas federal, estadual, distrital ou municipal, não necessariamente vinculados diretamente aos órgãos de segurança pública e defesa social, especialmente quando se tratar de enfrentamento a organizações criminosas.

§ 3º O planejamento e a coordenação das operações referidas no § 2º deste artigo serão exercidos conjuntamente pelos participantes.

§ 4º O compartilhamento de informações será feito preferencialmente por meio eletrônico, com acesso recíproco aos bancos de dados, nos termos estabelecidos pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública.

§ 5º O intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos para qualificação dos profissionais de segurança pública e defesa social dar-se-á, entre outras formas, pela reciprocidade na abertura de vagas nos cursos de especialização, aperfeiçoamento e estudos estratégicos, respeitadas as peculiaridades e o regime jurídico de cada instituição, e observada, sempre que possível, a matriz curricular nacional.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União de 12/06/2018] (p. 4, col. 1)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 11 — Lei 13.675/2018 (SUSP) TEXTO LEGAL

Art. 11. O Ministério Extraordinário da Segurança Pública fixará, anualmente, metas de excelência no âmbito das respectivas competências, visando à prevenção e à repressão das infrações penais e administrativas e à prevenção dos desastres, e utilizará indicadores públicos que demonstrem de forma objetiva os resultados pretendidos.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União de 12/06/2018] (p. 4, col. 1)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 12 — Lei 13.675/2018 (SUSP) TEXTO LEGAL

Art. 12. A aferição anual de metas deverá observar os seguintes parâmetros:

I – as atividades de polícia judiciária e de apuração das infrações penais serão aferidas, entre outros fatores, pelos índices de elucidação dos delitos, a partir dos registros de

ocorrências policiais, especialmente os de crimes dolosos com resultado em morte e de roubo, pela identificação, prisão dos autores e cumprimento de mandados de prisão de condenados a crimes com penas de reclusão, e pela recuperação do produto de crime em determinada circunscrição;

II – as atividades periciais serão aferidas mediante critérios técnicos emitidos pelo órgão responsável pela coordenação das perícias oficiais, considerando os laudos periciais e o resultado na produção qualificada das provas relevantes à instrução criminal;

III – as atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública serão aferidas, entre outros fatores, pela maior ou menor incidência de infrações penais e administrativas em determinada área, seguindo os parâmetros do Sinesp;

IV – as atividades dos corpos de bombeiros militares serão aferidas, entre outros fatores, pelas ações de prevenção, preparação para emergências e desastres, índices de tempo de resposta aos desastres e de recuperação de locais atingidos, considerando-se áreas determinadas;

V – a eficiência do sistema prisional será aferida com base nos seguintes fatores, entre outros: a) o número de vagas ofertadas no sistema; b) a relação existente entre o número de presos e a quantidade de vagas ofertadas; c) o índice de reiteração criminal dos egressos; d) a quantidade de presos condenados atendidos de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos incisos do caput deste artigo, com observância de critérios objetivos e transparentes.

§ 1º A aferição considerará aspectos relativos à estrutura de trabalho físico e de equipamentos, bem como de efetivo.

§ 2º A aferição de que trata o inciso I do caput deste artigo deverá distinguir as autorias definidas em razão de prisão em flagrante das autorias resultantes de diligências investigatórias.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União de 12/06/2018] (p. 4, col. 1)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 22 — Lei 13.675/2018 (SUSP)

TEXTO LEGAL

Art. 22. A União instituirá Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, destinado a articular as ações do poder público, com a finalidade de:

I – promover a melhora da qualidade da gestão das políticas sobre segurança pública e defesa social;

II – contribuir para a organização dos Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social;

III – assegurar a produção de conhecimento no tema, a definição de metas e a avaliação dos resultados das políticas de segurança pública e defesa social;

IV – priorizar ações preventivas e fiscalizatórias de segurança interna nas divisas, fronteiras, portos e aeroportos.

§ 1º As políticas públicas de segurança não se restringem aos integrantes do Susp, pois

devem considerar um contexto social amplo, com abrangência de outras áreas do serviço público, como educação, saúde, lazer e cultura, respeitadas as atribuições e as finalidades de cada área do serviço público.

§ 2º O Plano de que trata o caput deste artigo terá duração de 10 (dez) anos a contar de sua publicação.

§ 3º As ações de prevenção à criminalidade devem ser consideradas prioritárias na elaboração do Plano de que trata o caput deste artigo.

§ 4º A União, por intermédio do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, deverá elaborar os objetivos, as ações estratégicas, as metas, as prioridades, os indicadores e as formas de financiamento e gestão das Políticas de Segurança Pública e Defesa Social.

§ 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, elaborar e implantar seus planos correspondentes em até 2 (dois) anos a partir da publicação do documento nacional, sob pena de não poderem receber recursos da União para a execução de programas ou ações de segurança pública e defesa social.

§ 6º O poder público deverá dar ampla divulgação ao conteúdo das Políticas e dos Planos de segurança pública e defesa social.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União de 12/06/2018] (p. 4, col. 1)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 23 — Lei 13.675/2018 (SUSP) TEXTO LEGAL

Art. 23. A União, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, realizará avaliações anuais sobre a implementação do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, com o objetivo de verificar o cumprimento das metas estabelecidas e elaborar recomendações aos gestores e operadores das políticas públicas.

Parágrafo único. A primeira avaliação do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social realizar-se-á no segundo ano de vigência desta Lei, cabendo ao Poder Legislativo Federal acompanhá-la.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União de 12/06/2018] (p. 4, col. 1)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 24 — Lei 13.675/2018 (SUSP) TEXTO LEGAL

Art. 24. Os agentes públicos deverão observar as seguintes diretrizes na elaboração e na execução dos planos:

I – adotar estratégias de articulação entre órgãos públicos, entidades privadas, corporações policiais e organismos internacionais, a fim de implantar parcerias para a execução de políticas de segurança pública e defesa social;

> **II –** realizar a integração de programas, ações, atividades e projetos dos órgãos e entidades públicas e privadas nas áreas de saúde, planejamento familiar, educação, trabalho, assistência social, previdência social, cultura, desporto e lazer, visando à prevenção da criminalidade e à prevenção de desastres;
>
> **III –** viabilizar ampla participação social na formulação, na implementação e na avaliação das políticas de segurança pública e defesa social;
>
> **IV –** desenvolver programas, ações, atividades e projetos articulados com os estabelecimentos de ensino, com a sociedade e com a família para a prevenção da criminalidade e a prevenção de desastres;
>
> **V –** incentivar a inclusão das disciplinas de prevenção da violência e de prevenção de desastres nos conteúdos curriculares dos diversos níveis de ensino;
>
> **VI –** ampliar as alternativas de inserção econômica e social dos egressos do sistema prisional, promovendo programas que priorizem a melhoria de sua escolarização e a qualificação profissional;
>
> **VII –** garantir a efetividade dos programas, ações, atividades e projetos das políticas de segurança pública e defesa social;
>
> **VIII –** promover o monitoramento e a avaliação das políticas de segurança pública e defesa social;
>
> **IX –** fomentar a criação de grupos de estudos formados por agentes públicos dos órgãos integrantes do Susp, professores e pesquisadores, para produção de conhecimento e reflexão sobre o fenômeno da criminalidade, com o apoio e a coordenação dos órgãos públicos de cada unidade da Federação;
>
> **X –** fomentar a harmonização e o trabalho conjunto dos integrantes do Susp;
>
> **XI –** garantir o planejamento e a execução de políticas de segurança pública e defesa social;
>
> **XII –** fomentar estudos de planejamento urbano para que medidas de prevenção da criminalidade façam parte do plano diretor das cidades, de forma a estimular, entre outras ações, o reforço na iluminação pública e a verificação de pessoas e de famílias em situação de risco social e criminal.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União de 12/06/2018] (p. 4, col. 1)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Entre os princípios da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, encontra-se o(a)

A uso ilimitado da força em situações de risco.

B sigilo de todos os dados de segurança pública.

C centralização de todas as decisões na União, sem participação dos Municípios.

D uso comedido e proporcional da força.

E dispensa de controle social sobre as políticas de segurança.

Gabarito: D

O uso comedido e proporcional da força é princípio expresso da PNSPDS. A lei valoriza transparência e controle social (B e E erradas) e a atuação integrada dos entes, inclusive Municípios (C errada); força ilimitada contraria a própria ideia de proporcionalidade (A).

QUESTÃO 2

É objetivo da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) o de

A extinguir os conselhos de segurança pública

B reduzir o compartilhamento de dados entre os órgãos

C limitar o intercâmbio de informações de inteligência com instituições estrangeiras

D promover a interoperabilidade dos sistemas de segurança pública

E unificar todas as polícias em uma única corporação

Gabarito: D

O art. 6º, VII, prevê a promoção da interoperabilidade dos sistemas de segurança pública. A lei busca integração e compartilhamento, e não a extinção de órgãos.

QUESTÃO 3

Entre os meios e instrumentos para a implementação da PNSPDS, a Lei nº 13.675/2018 inclui o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, nas ações pertinentes às políticas de segurança, que devem ser implementadas

A exclusivamente pelas guardas municipais, sem articulação com a rede de atendimento local.

B apenas pela União, sem participação dos demais entes federados nem da rede local.

C somente pelo Poder Judiciário, por meio de suas varas especializadas.

D em conjunto com os órgãos estaduais, municipais e distritais da rede de atendimento.

E por entidades privadas, vedada a participação de órgãos públicos de qualquer esfera.

Gabarito: D

O art. 8º, VI, da Lei nº 13.675/2018 (incluído pela Lei nº 14.330/2022) prevê o plano nacional de enfrentamento à violência contra a mulher como instrumento da PNSPDS, a ser implementado em conjunto com os órgãos estaduais, municipais e distritais da rede de prevenção e atendimento. A política é federativa e intersetorial.

QUESTÃO 4

Segundo a Lei nº 13.675/2018, compete à União estabelecer a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, cabendo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios

A apenas executar a política nacional, sem poder editar políticas próprias

B dispensar a política nacional quando houver política local

C propor emendas à Constituição sobre segurança pública

D estabelecer suas respectivas políticas, observadas as diretrizes da política nacional

E limitar-se a cumprir ordens dos órgãos federais

Gabarito: D

O art. 3º atribui à União a política nacional e aos demais entes a edição de suas políticas próprias, observadas as diretrizes nacionais.

QUESTÃO 5

Segundo a Lei nº 13.675/2018, devem ser realizadas conferências para debater as diretrizes dos planos nacional, estaduais e municipais de segurança pública e defesa social a cada

A cinco anos

B dois anos

C quatro anos

D três anos

E um ano

Gabarito: A

O art. 45 estabelece conferências a cada cinco anos para debater as diretrizes dos planos nacional, estaduais e municipais. O prazo de dez anos refere-se à duração do Plano Nacional (art. 22, § 2º), e não à periodicidade das conferências.

QUESTÃO 6

Considere as afirmações sobre a Lei nº 13.675/2018. I. A segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. II. A União deve instituir Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social com duração de 10 anos. III. A lei retira dos Municípios qualquer papel na segurança pública. Está correto o que se afirma em

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I e III, apenas.

Gabarito: C

I está correta (repete a ideia do art. 144 da Constituição) e II está correta (o Plano Nacional tem duração de 10 anos). III está errada: os Municípios são integrantes estratégicos, e suas guardas, integrantes operacionais do SUSP.

QUESTÃO 7

Entre as diretrizes da PNSPDS, o art. 5º, XXVI, da Lei nº 13.675/2018 prevê a celebração de termo de parceria e protocolos com

A agências de vigilância privada, que assumirão as funções das polícias.

B empresas estrangeiras de segurança, com dispensa de licitação.

C associações de bairro, mediante repasse automático de verbas públicas.

D sindicatos de policiais, para fixar as metas operacionais.

E agências de vigilância privada, respeitada a lei de licitações.

Gabarito: E

O art. 5º, XXVI, da Lei nº 13.675/2018 inclui entre as diretrizes da PNSPDS a celebração de termo de parceria e protocolos com agências de vigilância privada, respeitada a lei de licitações. A parceria não transfere a elas as funções das instituições de segurança pública nem dispensa a licitação.

QUESTÃO 8

São integrantes estratégicos do SUSP

A as polícias militares e civis, os corpos de bombeiros e as guardas municipais

B o Poder Judiciário e o Ministério Público, exclusivamente

C a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio dos respectivos Poderes Executivos, e os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social dos três entes

D apenas a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal

E entidades privadas de segurança, exclusivamente

Gabarito: C

O art. 9º, § 1º, define como integrantes estratégicos os entes federados, por meio dos Executivos, e os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social. Polícias, bombeiros e guardas são integrantes operacionais (art. 9º, § 2º).

QUESTÃO 9

Segundo a Lei nº 13.675/2018, aos órgãos de correição dos órgãos de segurança pública e defesa social, dotados de autonomia no exercício de suas competências, caberá o gerenciamento e a realização

A do julgamento definitivo dos crimes comuns praticados pelos integrantes do órgão

B da elaboração do orçamento anual e da execução das despesas do órgão correspondente

C dos processos e procedimentos de apuração de responsabilidade funcional, por meio de sindicância e processo administrativo disciplinar

D do recebimento de reclamações da população, com exclusão de qualquer outro órgão de controle

E das ações penais contra seus integrantes, em substituição ao Ministério Público

Gabarito: C

O art. 33 atribui aos órgãos de correição, dotados de autonomia, a apuração da responsabilidade funcional por sindicância e processo administrativo disciplinar, além de propor subsídios para o aperfeiçoamento das atividades. Ação penal e julgamento de crimes não são funções de corregedoria.

QUESTÃO 10

Entre os objetivos da PNSPDS, a Lei nº 13.675/2018 prevê estimular e apoiar a realização de ações de prevenção à violência e à criminalidade, com prioridade para aquelas relacionadas à letalidade

A da população jovem negra, das mulheres e de outros grupos vulneráveis.

B da população carcerária de regimes fechados.

C dos animais domésticos e silvestres em área urbana.

D apenas dos servidores públicos municipais.

E exclusivamente dos profissionais de segurança pública em serviço.

Gabarito: A

O art. 6º, IV, da Lei nº 13.675/2018 elenca, como objetivo da PNSPDS, o estímulo a ações de prevenção à violência e à criminalidade com prioridade para as relacionadas à letalidade da população jovem negra, das mulheres e de outros grupos vulneráveis. As demais alternativas não constam do dispositivo.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
O que a Lei nº 13.675/2018 institui?	O SUSP e a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS).
As guardas municipais integram o SUSP?	Sim, como integrantes operacionais.

Pergunta	Resposta
Quem são os integrantes estratégicos do SUSP?	União, Estados, DF e Municípios (Executivos) e os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social.
Qual a duração do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social?	10 anos.
Que dispositivo constitucional a lei regulamenta?	O § 7º do art. 144 da Constituição.
Qual princípio da PNSPDS trata da força?	Uso comedido e proporcional da força.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

LEI 13.675/2018 (SUSP - SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA) \| AULA 1 ASSISTIR

Código da Aprovação Policial

https://youtu.be/SvMWoCVhO38